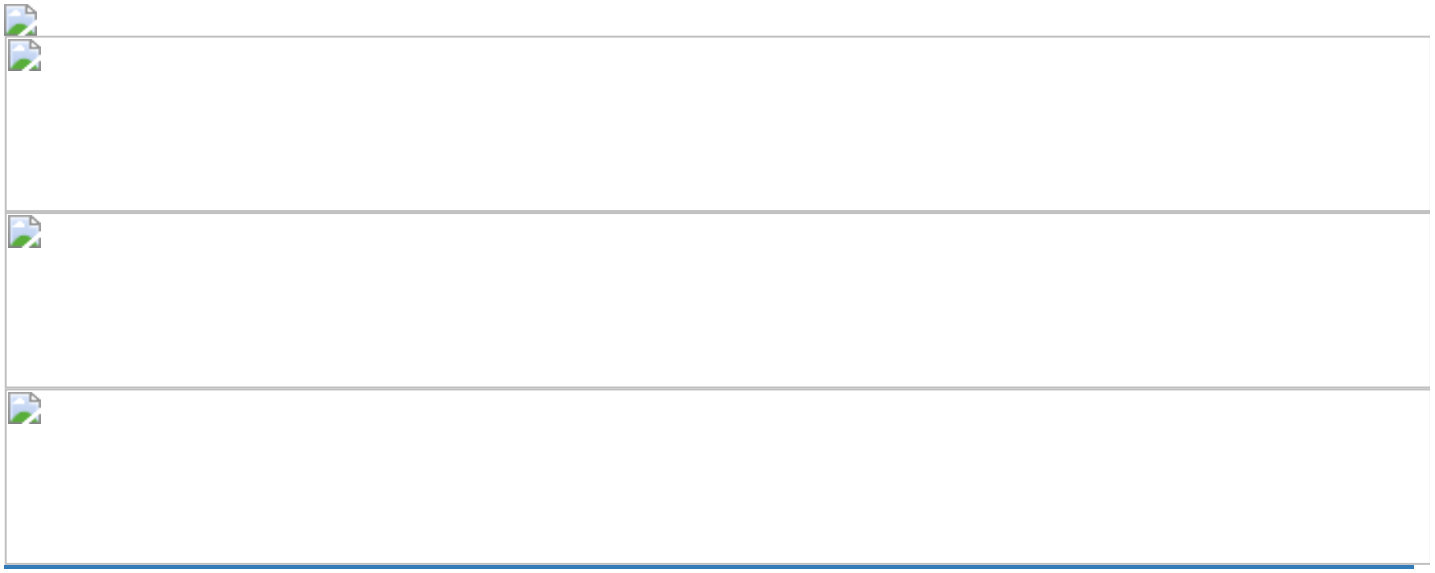


Дело № 1-6/2023 (1-35/2022; 1-380/2021;)

Номер дела: **1-6/2023 (1-35/2022; 1-380/2021;)**

УИН: **25RS0006-01-2021-002096-29**

Дата начала: **16.11.2021**

Дата рассмотрения: **07.02.2023**

Суд: **Арсеньевский городской суд Приморского края**

Судья: **Митрофанов А.Д.**

Статьи УК: **111**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Стрижкин Б.В.т.5 л.д.199		
ПРОКУРОР	Остаева А.Э.		
	Садохин Дмитрий Олегович	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			16.11.2021
Передача материалов дела судье			16.11.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено предварительное слушание		16.11.2021
Предварительное слушание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	24.11.2021
Предварительное слушание	Назначено судебное заседание		25.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.12.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	15.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	31.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА по болезни	17.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	05.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	19.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	29.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	12.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.01.2023
Судебное заседание	Постановление приговора		07.02.2023
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		07.02.2023
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			17.02.2023

Акты

Дело № 1 – 6/2023

25RS0006-01-2021-002096-29

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Арсеньев 7 февраля 2023 г.

Арсеньевский городской суд Приморского края в составе председательствующего А.Д. Митрофанова,

коллегии присяжных заседателей,

с участием государственных обвинителей Э.Е. Будько, А.Э. Остаевой, Р.С. Сухачева, Ю.Д Перижогиной,

подсудимого Садохина Дмитрия Олеговича,

защитника Б.В. Стрижкина,

потерпевшей Н.,

при секретаре Г.В. Попович,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Садохина Дмитрия Олеговича, <данные изъяты>, судимого 02.02.2018 Арсеньевским городским судом по ст. ст. 158 ч. 4 п. «а», 158 ч. 4 п. «а», 158 ч. 4 п. «а», 158 ч. 4 п. «а», 158 ч. 4 п. «а», 158 ч. 4 п. «а» УК РФ к 4 г. лишения свободы, постановлением Спасского районного суда от 21.02.2020 освобожден условно - досрочно 03.03.2020 на 4 мес. 3 дня, содержащегося под стражей с 30.04.2021,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ст. ст. 111 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

26.01.2023 коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт, в соответствие с которым признано доказанным, что Д.О. Садохин, 18.04.2021, в период с 01 часа до 01 часа 43 минут, вблизи здания кафе «Шанхай», расположенного по ул.

Щербакова, 54 в г. Арсеньеве Приморского края, в ходе ссоры, нанес Ф., с силой, кулаком один удар в лобную область головы слева в направлении спереди назад и несколько слева направо, отчего Ф. упал навзничь, с запрокидыванием головы назад, соударяясь теменной областью головы несколько справа, задним ее отделом с твердой широкой травмирующей поверхностью – дорожным покрытием, которым были причинены Ф. закрытый перелом лобной кости с распространением линии перелома на левую и правую теменную кости, левый венечный и сагиттальный шов черепа, травматическое кровоизлияние в эпидуральное пространство вдоль линии перелома, травматическое кровоизлияние в субдуральное пространство (под твердую мозговую оболочку) правой и левой гемисферы (гематома объемом 15 куб. см), травматическое субарахноидальное кровоизлияние на правом и левом полушарии на верхнелатеральной поверхности лобной доли с распространением на медиальную поверхность, на верхнелатеральной поверхности височной доли вдоль верхней височной извилины с распространением на нижнюю поверхность, на верхнелатеральной поверхности теменной доли в области предцентральной извилины, эрозивных повреждений мягкой мозговой оболочки в проекции трепанационных отверстий, травматическое кровоизлияние в веществе головного мозга с его размозжением в коре левой и правой лобной доле с образованием внутримозговых гематом, кровоизлияния в кожно – мышечный лоскут головы в лобной области головы с распространением кверху на теменную кость, влево и вправо до проекции послеоперационных ран в височных областях,

ссадина на правой ушной раковине в средней части, которые в своей совокупности составляют тупую закрытую черепно – мозговую травму, осложнившуюся сдавлением головного мозга кровью, отеком – набуханием вещества головного мозга с дислокацией его ствола, нарушением мозгового кровообращения, что привело к прекращению его функции, в результате чего наступила его смерть 25.04.2021 в 21 час 30 мин. в отделении анестезиологии и реанимации КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

В соответствие с установленными коллегией присяжных заседателей фактическими обстоятельствами, суд квалифицирует действия Д.О. Садохина по ст. 111 ч. 4 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего..

Об умысле на причинение тяжкого вреда здоровью свидетельствуют установленные данным вердиктом его действия в отношении потерпевшего Ф.: нанесение ему, с силой, удара кулаком в лобную область головы слева, в результате чего ему была причинена вышеуказанная тупая закрытая черепно – мозговая травма. Направленность действий Д.О. Садохина, характер телесных повреждений свидетельствуют о его умысле на причинение тяжких телесных повреждений.

Согласно заключения амбулаторной судебной психиатрической экспертизы, Д.О. Садохин страдает легкой умственной отсталостью с минимальными поведенческими нарушениями, обусловленной неуточненными причинами. На это указывают данные анамнеза и представленных сведений об отставании в психофизическом развитии, трудности обучения в общеобразовательной школе, обучение по индивидуальной программе, склонность к противоправным действиям. Указанный диагноз подтверждается и данными психиатрического обследования, выявившего у него конкретность мышления, примитивность ряда суждений, низкий интеллект, слабые познавательные способности.

Однако, эти признаки не столь выражены, и он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, так и в настоящее время (т. 2, л. д. 156 – 159).

Учитывая указанное заключение экспертизы, поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства, суд признает Д.О. Садохина вменяемым, подлежащим наказанию за содеянное.

Коллегией присяжных заседателей Д.О. Садохин признан не заслуживающим снисхождения.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности данного преступления и ранее совершенных, личность виновного, в т. ч. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

Подсудимым совершено умышленное особо тяжкое преступление. Ранее им совершены умышленные тяжкие преступления.

Частичное признание вины, наличие малолетних детей у виновного, на иждивении малолетних ребенка супруги и сестры, состояние здоровья, суд рассматривает как смягчающие ответственность обстоятельства.

Обстоятельством, отягчающим наказание Д.О. Садохина, является рецидив преступлений.

По месту жительства Д.О. Садохин характеризуется удовлетворительно, по месту работы - положительно.

При назначении наказания судом учитываются требования ст. 68 УК РФ.

С учетом отягчающегося обстоятельства, суд не находит основания для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая, что подсудимым совершено умышленное особо тяжкое преступление против жизни и здоровья, в условиях опасного рецидива, суд полагает, что ему должно быть назначено наказание только в виде реального лишения свободы.

Назначение ограничения свободы суд находит нецелесообразным.

Отбывание лишения свободы Д.О. Садохину подлежит назначению в исправительной колонии строгого режима, в силу ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Д.О. Садохина подлежит оставлению без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей Н. подлежит удовлетворению частично, на основании ст. ст. 151, 1064 ГК РФ, т. к. моральный вред, связанный с утратой близкого родственника, причинен ей подсудимым в результате совершения преступления. С учетом характера причиненных потерпевшей нравственных страданий, фактических обстоятельств, при которых ей был причинен моральный вред, индивидуальных особенностей ее, степени вины причинителя вреда, требований разумности и справедливости, размер компенсации морального вреда определяется судом в 1500000 руб.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», исходя из части 3 статьи 42 УПК РФ расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, не относятся к предмету гражданского иска, а вопросы, связанные с их возмещением, разрешаются в соответствии с положениями статьи 131 УПК РФ о процессуальных издержках.

С учетом указанного разъяснения, процессуальные издержки в виде расходов потерпевшего на оплату услуг представителя за составление искового заявления, в размере 5000 руб. подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, в порядке, предусмотренном ст. 131 ч. 2 п. 1.1 УПК РФ.

Вещественные доказательства подлежат: смартфон, принадлежащий Д.О. Садохину, возвращению подсудимому, смартфон, принадлежащий П., оставлению у нее, детализация предоставленных услуг, CD – диски - оставлению при уголовном деле.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника Е.Н. Балкиной по назначению на предварительном следствии, подлежат отнесению на счет федерального бюджета, учитывая материальное положение подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309, 351 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Садохина Дмитрия Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Местом отбывания лишения свободы назначить Д.О. Садохину исправительную колонию строгого режима.

Время содержания. Д.О. Садохина под стражей до вступления приговора в законную силу с 30.04.2021 зачесть в срок лишения свободы,

из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, в соответствие с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Д.О. Садохину – заключение под стражу, оставить без изменения.

Взыскать с Садохина Дмитрия Олеговича в пользу Н., компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.

В остальной части иска – отказать.

Вещественные доказательства: оставить:

смартфон «Huawei», принадлежащий П. у П.,

детализацию предоставленных услуг абонента «+79941061262» за период 16.04.2021 17:00 – 01.05.2021 16:59:59, CD – диск с видеофайлами с камеры видеонаблюдения, установленной в кафе «Шанхай», CD – диск с видеофайлами с камеры видеонаблюдения, установленной на территории КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» - при уголовном деле,

смартфон «Huawei», принадлежащий Д.О. Садохину, возвратить подсудимому Д.О. Садохину.

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Е.Н. Балкиной по назначению на предварительном следствии, в размере 5325 руб. отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд, через Арсеньевский городской суд, в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление защиты избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Судья А.Д. Митрофанов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».